

나의사건 피해구제 분쟁조정
피해예방·사례정보 알림소식

피해예방·사례정보



피해예방·사례정보

분쟁조정결정사례

품목별 분쟁조정결정사례



품목별 분쟁조정결정사례

헬스장 이용 계약의 중도해지 및 잔여대금 환급 요구

수정
일

2025-02-13

조회
수

2430

사건
개요

□ 신청인은 2023. 12. 29. 피신청인(사업자)과 헬스장 이용계약(계약기간 : 2024. 3. 4. ~ 2025. 3. 3.)을 체결하고 대금 168,000원을 지급함.
□ 2024. 8. 2.(계약 개시일로부터 152일 경과한 시점) 주로 오후 10시 이후 헬스장을 이용하였으나 피신청인의 운영 시간 변경을 이유로 계약 해지를 요청하니, 피신청인은 약관에 따르면 환급할 금액이 없다고 하여 분쟁이 발생함.

당사
자주
장

□ (신청인) 계약 해지에 따른 위약금이 과다하므로 환급금 조정을 요구함.
□ (피신청인) 계약서 약관에 따라 헬스장 이용금액을 정상가 기준으로 산정하는 것이 부당하다고 볼 수 없음.

판단

□ 피신청인의 운영 시간 변경은 신청인이 이 사건 계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 볼 수 있는바 이 사건 계약은 피신청인의 사유로 해지되었다고 봄이 타당함.

□ ‘장기 이용으로 할인을 받은 회원이 중도 탈퇴하는 경우 정상가 (월 100,000원) 기준으로 계산한다’는 조항은 「방문판매 등에 관한 법률」 제32조를 위반한 것으로 동법 제52조에 따라 효력이 없음.

□ 이에 「소비자분쟁해결기준」 - 56. 체육시설업, 레저용역업 및 할인회원권업을 적용하는 것이 적절함.

**결정
사항**

□ 피신청인은 신청인에게 114,839원[총 계약대금 168,000원, 이용대금 69,961원 $\{ (168,000\text{원} / 365\text{일}) \times 152\text{일} \}$, 위약금 16,800원(총 계약대금 168,000원 *10%)]을 지급하는 것으로 조정결정함.

**관련
법률**

방문판매 등에 관한 법률 제2조, 제31조, 제32조, 제52조

[목록보기](#)